



Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 Reg. Delibere	OGGETTO
Del 16/04/2021	Verifica condizioni di soprannumero e/o di eccedenza di personale (art.33 D.lgs 165/2001) anno 2021.-

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

Settore
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

L'anno **2021** Addì **16** Del mese di **aprile**
Alle ore **12,30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal segretario la presenza dell' Vice Sindaco avv. Carabetta Stefano in audio conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, al terzo e quarto periodo, dispone: "Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le Amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;
- che l'art. 33 "Eccedenze di personale e mobilità collettiva" del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge n. 183, del 12.11.2011, ha disposto la ricognizione annuale delle eccedenze di personale;

Atteso che la nuova formulazione dei commi 1, 2 e 3 del predetto art. 33, è la seguente:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

Preso atto che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

Acclarato che la condizione di eccedenza si rileva dall'impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale;

Verificata la spesa sostenuta per il personale al 31.12.2020 ed accertato che la stessa è contenuta all'interno dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale;

Preso atto che i Responsabili di Settore hanno dichiarato che nei loro Settori non risulta personale in esubero;

Ritenuto pertanto di dover confermare l'assetto organizzativo dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

Con voti unanimi resi, in modo palese, per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto che:

- l'Ente non presenta condizioni di soprannumero di personale;
- l'Ente non presenta condizioni di eccedenza di personale;
- l'Ente non deve di conseguenza avviare le procedure per il collocamento in disponibilità sia di personale sia di Responsabili di Settore;
- di trasmettere copia della deliberazione al Dipartimento della Funzione pubblica;
- di trasmettere copia della deliberazione alla RR.SS.UU. ed alle OO.SS. provinciali;
- di demandare al Responsabile del Settore Finanziario il compimento di ogni atto inerente e conseguente al presente provvedimento;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Con successiva ed identica votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 31

Del 16/04/2021

IL PRESIDENTE

F.to dott. P.Muccari

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il _____

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

19 APR 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

E' copia conforme all'originale



Il Segretario comunale
Dott. Giuseppina Ferrucci

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'G. Ferrucci', written over the printed name of the Secretary.